

1506942-03.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078489/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23770367 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2078489 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PEREIRA DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506942-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506942-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078489/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23770367 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2078489 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

DIEGO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 22 de março de 2022, por volta de 01 hora e 30 minutos, na Rua Gervásio Leite Rebelo, altura do número 1400, Cachoeirinha, neste município, nesta Comarca, trazer consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 88 porções de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como maconha, com peso líquido de 250 gramas, 165 porções de

cocaína, com peso líquido de 139,4 gramas, 180 (cento e oitenta) porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 23,9 gramas, 09 comprimidos de metilenodioximetanfetamina, conhecido como ecstasy, com peso líquido de 2,6 gramas, e 04 porções de tricloroetileno, conhecido como lança-perfume, com peso líquido de 40 mililitros, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 19/24.

O acusado foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva por decisão datada de 23 de março de 2022 em audiência de custódia (fls. 39/44). Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 08 de abril de 2022 (fls. 72/77).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de defensor público. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10/11), pela fotografia (fl. 12), pelo laudo de constatação (fls. 19/24), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 62/65), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 07).

Em Juízo, o réu negou a prática delitativa. Disse que estava na posse do dinheiro. Relatou que sua mãe faleceu, e não tem ninguém. Não estava mais trabalhando com drogas, pois ficou preso por muito tempo em razão de tráfico em 2014 e aprendeu a lição. Questionado sobre a abordagem policial, declara que os policiais entraram na favela correndo atrás de duas pessoas. No final da favela pegaram os três. Um deles era recapturado e "jogou os B0" no réu. Um deles foi preso e o outro eles deixaram ir embora.

Em sede policial, a testemunha policial militar Johnata Willian Da Silva, relatou que é: "Que em companhia de seu colega de farda, componentes da viatura prefixo M-09419, estavam em patrulhamento de rotina em um local conhecido como ponto de compra e venda de drogas, quando avistaram três indivíduos próximos, sendo que um deles, a saber, o conduzido, estava carregando em suas mãos uma bolsa preta e, ao avistar a viatura gritou para os outros dois informando a presença da polícia. Ato contínuo, os três tentaram se evadir da abordagem, sendo que o conduzido não logrou êxito na fuga, sendo detido com a bolsa. Abordado, não foi necessário o uso de força para o ato e em revista pessoal, foi verificado que dentro da bolsa preta que carregava consigo, havia uma quantidade relevante de substâncias que aparentemente se tratavam de maconha, cocaína e crack e a quantia de \$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas de moeda corrente de pequeno valor. Indagado pela equipe, confessou que estava exercendo atividade de narcotraficância há cerca de três dias, recebendo a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia. Ato contínuo, conduziram o mesmo a esta distrital, bem como trouxeram a bolsa, contendo as substâncias em seu interior e os valores em dinheiro." (fls. 05).

Em Juízo, Johnata Willian Da Silva declarou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou três indivíduos na ponta da viela. O réu estava com uma bolsa preta na mão. Ele tentou correr, mas foi detido. Em busca pessoal foram localizadas drogas dentro da bolsa: maconha, cocaína, crack, ecstasy e lança-perfume. Indagado se conhecia o réu anteriormente, respondeu negativamente.

Na Delegacia, o também policial militar Caique Teixeira Martins, confirmou que é: "Que em companhia de seu colega de farda, componentes da viatura prefixo M-09419, estavam em patrulhamento de rotina em um local conhecido como ponto de compra e venda de drogas, quando avistaram três indivíduos próximos, sendo que um deles, a saber, o conduzido, estava carregando em suas mãos uma bolsa preta e, ao avistar a viatura gritou para os outros dois informando a presença da polícia. Ato contínuo, os três tentaram se evadir da abordagem, sendo que o conduzido não logrou êxito na fuga, sendo detido com a bolsa. Abordado, não foi necessário o uso de força para o ato e em revista pessoal, foi verificado que dentro da bolsa preta que carregava consigo, havia uma quantidade relevante de substâncias que aparentemente se tratavam de maconha, cocaína e crack e a quantia de \$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas de moeda corrente de pequeno valor. Indagado pela equipe, confessou que estava exercendo atividade de narcotraficância há cerca de três dias, recebendo a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia. Ato contínuo, conduziram o mesmo a esta distrital, bem como trouxeram a bolsa, contendo as substâncias em seu interior e os valores em dinheiro." (fls. 06).

Em Juízo, Caique Teixeira Martins, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram três indivíduos; ao visualizarem a viatura empreenderam fuga. Os policiais lograram êxito em abordar o réu que estava na posse de uma bolsa preta com considerável quantidade de entorpecente: cocaína, maconha, crack, lança-perfume. Indagado se o réu apresentou sua versão, respondeu que o réu disse que estava trabalhando há três dias no tráfico e ganhava 150 reais por dia. Questionado se conhecia o réu, respondeu negativamente. Perguntado se estava usando bodycam, respondeu negativamente.

Essas foram as provas orais produzidas.

Extraí-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais militares realizavam patrulhamento, quando se deslocaram até local conhecido ponto de tráfico de drogas. Lá chegando avistaram três indivíduos.

Ambos os policiais foram categóricos que o réu estava carregando em suas mãos uma bolsa preta; ao avistar a viatura gritou para os outros dois informando a presença da polícia. Os três indivíduos tentaram se evadir, sendo que o réu não logrou êxito em fugir, tendo sido detido na posse da bolsa. Realizada a abordagem localizaram dentro da bolsa 88 porções de tetrahydrocannabinol (peso líquido de 250 gramas), 165 porções de cocaína (peso líquido de 139,4 gramas), 180 porções de cocaína, sob a forma de crack (peso líquido de 23,9 gramas), comprimidos de metilenodioximetanfetamina, conhecido como ecstasy, (peso líquido de 2,6 gramas), e 04 porções de tricloroetileno, conhecido como lança-perfume (peso líquido de 40 mililitros), além da quantia de R\$ 160,00 em notas trocadas.

Informalmente, o réu confessou que exercia a traficância há três dias e que recebia a quantia de R\$ 150,00 por dia.

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Ressalte-se que as testemunhas foram expressamente (e por mais de uma vez) questionadas sobre as circunstâncias do crime, em especial se efetivamente visualizaram o réu correr no ponto de tráfico (presença da fundada suspeita para a abordagem), e afirmam que o réu foi abordado na posse das drogas e do dinheiro trocado que se encontravam dentro de uma bolsa preta, ainda em sua mão.

A versão do réu restou isolada no conjunto probatório e não foi infirmada pela prova colhida em Juízo.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com

efeito, foram apreendidas 88 porções de tetrahydrocannabinol (peso líquido de 250 gramas), 165 porções de cocaína (peso líquido de 139,4 gramas), 180 porções de cocaína, sob a forma de crack (peso líquido de 23,9 gramas), comprimidos de metilenodioximetanfetamina, conhecido como ecstasy, (peso líquido de 2,6 gramas), e 04 porções de tricloroetileno, conhecido como lança-perfume (peso líquido de 40 mililitros), além da quantia de R\$ 160,00 em notas trocadas.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa do acusado, a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (artigo 42, Lei nº 11.343/06). Trata-se de 88 porções de tetrahydrocannabinol (peso líquido de 250 gramas), 165 porções de cocaína (peso líquido de 139,4 gramas), 180 porções de cocaína, sob a forma de crack (peso líquido de 23,9 gramas), comprimidos de metilenodioximetanfetamina, conhecido como ecstasy, (peso líquido de 2,6 gramas), e 04 porções de tricloroetileno, conhecido como lança-perfume (peso líquido de 40 mililitros). Ao menos cinco tipos de entorpecentes diversos que somados totalizam a considerável quantidade 415,9 gramas de maconha, cocaína e ecstasy e 40ml de lança-perfume. Desse modo, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, depreende-se dos autos que o réu é reincidente (Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0029967-52.2014.8.26.0050, trânsito em julgado para a defesa em 19/06/2015 - fls. 34/35). Ausentes circunstâncias atenuantes. Agravo a pena em 1/6, alcançando 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que o acusado é reincidente específico em tráfico de drogas, conforme atestado nos autos, o que torna inaplicável o redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Torno a pena em definitivo em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante à reincidência específica do réu por tráfico de drogas. Ademais, pratica o presente crime quando do gozo de livramento condicional, e também registra abandono de regime intermediário em seu histórico recente de execução (fls. 34/35), a reforçar a necessidade de imposição do regime mais afliitivo.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente. Além do mais o réu ostenta falta grave em seu histórico carcerário, devendo a avaliação do lapso para progressão ser analisado no Juízo das Execução competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu DIEGO PEREIRA DA SILVA às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que, além da gravidade em concreto do delito, o réu é reincidente específico, cometendo o presente delito quando do livramento condicional.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Oficie-se à VEC referente à execução anterior.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA